

1500430-48.2021.8.26.0548

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Geraldo Fernandes Ribeiro do Vale

Comarca: Valinhos

Foro: Foro de Valinhos

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 21/09/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CLAUDIO HENRIQUE GONÇALVES DE PAULA

VISTOS.

O MINISTÉRIO PÚBLICO promove ação penal contra CLAUDIO HENRIQUE GONÇALVES DE PAULA, qualificado nos autos, dando-o como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

A denúncia (fls. 01/02) narra que o réu, ...

PODER JUDICIÁRIO

São Paulo

PODER JUDICIÁRIO

São Paulo

1500430-48.2021.8.26.0548 - lauda

SENTENÇA

Unidade Judiciária: 2ª Vara de Valinhos

Processo nº:

1500430-48.2021.8.26.0548

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CLAUDIO HENRIQUE GONÇALVES DE PAULA

VISTOS.

O MINISTÉRIO PÚBLICO promove ação penal contra CLAUDIO HENRIQUE GONÇALVES DE PAULA, qualificado nos autos, dando-o como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

A denúncia (fls. 01/02) narra que o réu, no dia 01 de fevereiro de 2021, por volta das 22:30 horas, na Rua Vereador Reinaldo R. Filho, na altura do nº 18, no Bairro Invernada, Valinhos/SP, trazia consigo, dentro de uma sacola plástica de Supermercado, para fins de venda ou entrega para consumo de terceiros, 09 papелotes de "maconha", pesando 17,0 gramas, 13 "eppendorffs" de cocaína, pesando 12,0 gramas e 22 "eppendorffs" de "crack", derivado da cocaína, pesando 12 gramas, substâncias entorpecentes e que determinam a dependência física ou psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme auto de apreensão e laudos de constatação e definitivo,

Consta que guarda municipais efetuavam patrulhamento em local conhecido como "ponto de venda de drogas", quando se depararam com o réu, em atitude suspeita, o qual tentou se evadir ao notar a aproximação da viatura da guarda municipal. Em razão da diversidade de drogas apreendidas em local conhecido como "ponto de venda de drogas", tudo estava a indicar que o acusado pretendia comercializar as drogas, razão pela qual foi dada voz de prisão em flagrante ao acusado.

O acusado foi notificado por edital (fls. 152), nos termos do artigo 55, caput, da Lei 11.343/2006, ingressou nos autos constituindo advogado e apresentou defesa prévia (fls. 162/170).

A denúncia, acompanhada do inquérito policial (fls. 04/106), foi recebida em 01 de setembro de 2021 (fls. 175/178).

O réu foi citado (fls. 201).

No curso da instrução, houve a inquirição de duas testemunhas (fls. 206/2017) e o interrogatório do réu (fls. 208).

Em alegações finais, o Ministério Público (fls. 204/205) requereu a condenação do réu, enquanto a defesa (fls. 212/218) pugnou pela absolvição do réu por ausência de provas, por não haver coesão no depoimento das testemunhas.

É o relatório.

FUNDAMENTO e DECIDO.

A ação penal é improcedente.

A prova colhida em juízo revela-se insuficiente para amparar o decreto condenatório, impondo-se a improcedência da ação penal, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

O acusado, desde o princípio, quando interrogado na fase policial (fls. 07), bem como em juízo (fls. 208), negou, de forma taxativa, ter praticado o delito imputado, afirmando que não trazia consigo sacola com drogas, nem tampouco os entorpecentes apreendidos lhe pertenciam. Nesse passo, disse que é mero usuário de maconha, e que estava no local para adquirir porções para seu consumo.

O depoimento prestado pela guarda municipal Rosemary apresenta fragilidade e vagueza, não se prestando a esclarecer os fatos.

Ao ser ouvida na delegacia de polícia (fls. 05), declinou que o acusado foi abordado por estar em atitude suspeita, e que as drogas foram encontradas com o acusado ao proceder a revista pessoal dele.

No entanto, ao prestar depoimento em juízo (fls. 206), alterou parcialmente a sua versão, apontando que a sacola com as drogas estavam na mão do acusado, que teria a jogado no chão. Tampouco soube dar maiores detalhes da ocorrência, dizendo que não se recordava se havia outras pessoas no local, se elas correram, bem como se foi encontrado dinheiro com o acusado. Além disso, ao que se pode depreender de seu depoimento, a atitude suspeita em que supostamente se encontrava o réu consistiu meramente em ter saído correndo do local.

Já o guarda municipal Jonoel (fls. 207), não obstante a gravidade dos fatos imputados ao réu e a circunstância dele ter sido preso, limitou-se a dizer que não se lembrava da ocorrência, nem das suas circunstâncias, nem mesmo as espécies de entorpecentes apreendidos e suas quantidades.

Apesar de dizer que o réu estava sozinho, mencionou que a ocorrência ocorreu em bairro muito movimentado, com bastantes ocorrências, em que normalmente há muitos usuários no local e que é costumeiro todos saírem correndo.

Nesse panorama, não há como se determinar com a necessária certeza, que é exigida para condenação criminal, se o acusado estava realmente na posse das drogas que foram apreendidas.

Não é improvável que estivesse no local apenas para comprar porções de maconha, por ser usuário, e que tivesse corrido, como as demais pessoas no local por receio da abordagem da guarda municipal.

A condenação criminal, por implicar em restrição da liberdade do indivíduo, exige standard probatório mais rigoroso, não havendo como se contentar com depoimentos dúbios e imprecisos.

Como consequência, ante a destacada fragilidade probatória, dela surgindo diversos questionamentos, forçoso é reconhecer a improcedência da pretensão punitiva, com aplicação do princípio in dubio pro reo.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão punitiva e ABSOLVO o réu CLAUDIO HENRIQUE GONÇALVES DE PAULA da imputação descrita na denúncia, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do CPP.

P.R.I.

Valinhos, 21 de setembro de 2022.
Geraldo Fernandes Ribeiro do Vale

Juiz de Direito